



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA), DO BIÊNIO 2021/2023.

1 Às nove horas do dia 12 de setembro de dois mil e vinte e três, realizou-se a reunião extraordinária
2 do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). Com a presença dos Conselheiros:
3 Marcelo Henrique Vieira Fernandes, Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro, Aline Rita Costa, Julia Souza
4 Coimbra, Diego Mariano Fernandes, Raian Bonino Castilho Falcão, Hershell Moreira Ramalho,
5 Karin Gonçalves, Paulo Cesar da Rocha e Meire Lane Sabadin, sendo o primeiro chamamento para
6 abertura feita pelo Sr. Presidente às 09:17h. Às 9:30h foi feita a última chamada e já com o quórum
7 atingido iniciou-se a sessão com a leitura da ATA da Reunião Extraordinária do dia 16 de agosto de
8 dois mil e vinte e três pela Secretaria Executiva Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro que em sequência leu
9 a Pauta da Reunião Extraordinária do dia, comunicando que possuía documento comprobatório de
10 que todos os conselheiros, inclusive o presidente, embora não tenha se posicionado, haviam tomado
11 ciência do conteúdo da reunião. PAUTA 1 – O Sr. Presidente Marcelo Fernandes pediu que a ordem
12 dos assuntos da Pauta fosse invertida e com o consenso do plenário o primeiro assunto discutido foi
13 administrativo que se iniciou com a indagação do por que não foi atendido pelo presidente o pedido
14 registrado em Ata (16/08/2023) onde se solicitava a devolução em 10 dias dos processos 1946/2023,
15 5101/2022, 3975/2022 e 247/2023 com ofício 28/2023 que estavam sob sua tutela e a explicação do
16 por que mesmo sem ter sido apreciado pela plenária os processos tenham de alguma forma tramitado
17 sem a anuência e aprovação pelo conselho. O Sr. Presidente iniciou a explicação com o Processo
18 247/2023 (Ação direta de inconstitucionalidade com medida cautelar da participação dos Vereadores
19 em Conselho Municipal), onde diz que ao tomar ciência da inconstitucionalidade da participação dos
20 vereadores na bancada do Conselho, entrou com o processo na Câmara dos Vereadores e afirmou ter
21 tocado no assunto em uma reunião embora não haja Ata com o assunto registrado e aprovado. Em
22 seguida o Presidente apresentou o Processo 3975/2022, onde mostrou um Registro de Ocorrência
23 aberto por ele mesmo em nome do COMDEMA, sem conhecimento e aprovação do Conselheiro,
24 onde se intitulava Gestor Público Ambiental do COMDEMA, e explicou que o Processo
25 Administrativo do Parque Industrial, chegou em suas mãos através de um despacho do Procurador da
26 Pasta Ambiental solicitando que fosse encaminhado ao COMDEMA para apreciação. Neste momento
27 o presidente leu o Ato de nº125 DESPACHO que segundo o seu entendimento configuraria em
28 prevaricação se não fossem tomadas as medidas cabíveis e aplicadas as penalidades devidas em Lei,
29 Processo esse apensado ao Processo 40/2023, então em nome do COMDEMA, sem nenhuma consulta
30 ou aprovação o Registro de Ocorrência foi aberto em nome deste colegiado. Neste momento a ouvinte
31 e Secretária de Meio Ambiente Zulmira Helena questionou o por que do acesso ao Sistema FINTEL
32 ser feito em nome da suplente do Conselho dos Capelães Eclesiásticos, entidade a qual o Presidente
33 participa, embora a mesma não faça parte da diretoria do Conselho, e o por que de estar a tanto tempo
34 em posse do processo citado sem apresentá-lo ao Conselho, onde o presidente informou que estava
35 esperando que a SEMADES disponibilizasse um veículo para que o COMDEMA, juntamente com a
36 câmara técnica visitassem o local, o que causou estranheza uma vez que não tenha sido formada
37 Câmara Técnica sobre o assunto. O Presidente também informou que para a abertura do Registro de
38 Ocorrência foi feita consulta ao Procurador da pasta e também ao Secretário de Desenvolvimento
39 Econômico do Município e questionado em que momento o Conselho havia tomado ciência sobre o
40 processo e autorizado a abertura do Registro em Delegacia não soube responder. A ouvinte e
41 Servidora Andreia questiona novamente se os Conselheiros tinham ciência da ida do Presidente à

42 delegacia, e o Presidente informa que o caso da delegacia foi apresentado em uma reunião, porém os
43 dois representantes que estavam presentes já foram desligados, não apresentando Ata ou qualquer
44 registro comprovando essa informação. Afirmou que a representante da PGM presente viu esse
45 documento, e a mesma informa que qualquer documento para ter validade precisa ser passado para
46 todos do Conselho. O assunto seguinte é sobre a parceria feita em nome do COMDEMA com a
47 empresa QUATREE e o Setor de Zoonoses do Município onde o Presidente informa que a parceria
48 teria cunho ambiental e seria referente doação de 25 kg de rações para os animais que se encontram
49 na Zoonoses afirmando que todos os Conselheiros tiveram ciência, e lembra que até foi feito
50 solicitação de empréstimo do carro para SEMADES, e que teve o pedido negado por motivos de falta
51 de combustível. A Vice-Presidente questiona a atitude de fechar parceria com a empresa privada sem
52 conhecimento dos Conselheiros e questiona se houve reunião sobre o assunto e aprovação em ATA,
53 ficando sem resposta. O próximo assunto é outra parceria firmada com as empresas particulares "A
54 TORRE DE SELVA CURSOS E TREINAMENTOS" localizada em Nova Iguaçu e
55 "OBSERVATÓRIO DA BIODIVERSIDADE AMBIENTAL" de propriedade do Presidente, onde o
56 COMDEMA se habilita a receber R\$10,00 de cada inscrição mais uma vez sem o conhecimento,
57 aprovação em Plenária e registro em ATA, a Vice-Presidente questiona se o Presidente recebeu o valor
58 citado e a resposta é que não. A Secretária Executiva Paola mostra o documento que informa que o
59 valor arrecadado seria para manter o COMDEMA e os animais abandonados. A vice-Presidente
60 questiona as diversas irregularidades provocadas pelas ações do Presidente. PAUTA 2 – Dando
61 prosseguimento, o Presidente passa para o assunto sobre a próxima eleição do COMDEMA, onde
62 apresenta o processo 1946/2023, que segundo ele foi aberto a pedido do Procurador, o qual despachou
63 ao final de maio de 2023 embora o processo tenha permanecido nas mãos do Presidente até o dia de
64 hoje, motivo pelo qual estava sendo questionado pois, embora tenha sido solicitado diversas vezes
65 via grupo de whatsapp e e-mail que apresentasse o Processo e desse andamento à Eleição, não foi
66 feito e nem respondido. O Presidente explica de forma confusa que não deu entrada no Processo
67 Eleitoral porque a eleição atual teve início em maio de 2021, onde tivemos a pandemia e que a Posse
68 só ocorreu em outubro de 2021, então, mais uma vez sem consultar a Plenária, o Presidente decidiu
69 se reunir com o Procurador da pasta ambiental e se informar se o COMDEMA poderia abrir o
70 Processo e não a SEMADES e que o Procurador por sua vez questionou o fato de ter sido o
71 COMDEMA a abrir o Processo Eleitoral e não a SEMADES. Diz que outra dúvida gerada foi em
72 relação a publicidade do Chamamento, e sobre o tempo de mandato do conselheiro pois houve
73 solicitação de modificação do regimento para três anos, o que a Vice-Presidente informa que a lei cita
74 dois anos e que não houve alteração no regime. O Presidente informa que irá entrar em contato com
75 a PGM para saber o tempo de cada Conselheiro após a recondução por mais de dois mandatos. O
76 Presidente por fim passou em mãos o processo 1946/2023 para que os Conselheiros pudessem ver o
77 despacho do Procurador acerca de todas essas dúvidas levantadas, no entanto tal conteúdo gerador de
78 dúvida não se encontrava no referido Despacho que apenas solicitava o edital da última eleição e
79 autorizava o prosseguimento dos trâmites. A Vice-Presidente convoca a plenária para a votação aberta
80 dos componentes da Comissão Eleitoral onde por unanimidade foram eleitos como representantes do
81 Poder Público a Conselheira Aline Rita Costa – PGM, Conselheira Karin da Silva Gonçalves –
82 Secretaria Municipal de Agricultura e a Conselheira e Secretária Executiva Paola Ivy Duarte Cesar
83 Ribeiro – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e como
84 representante da Sociedade Civil o Conselheiro Paulo Cesar da Rocha – Paróquia São Pedro e São
85 Paulo e Conselheiro Hershell Moreira Ramalho – Rotary Clube Paracambi em acordo com o
86 Regimento Interno, Capítulo VII, artigo 60º. Como última demanda feita pelo Conselho e registrada
87 na Ata passada (16/08/23) a Vice-Presidente solicita ao Presidente o acesso ao login e senha do e-
88 mail do COMDEMA comdema@paracambi.rj.com.br e do sistema FINTEL uma vez que já foram
89 enviados pelo Presidente aproximadamente 67 Ofícios em nome do Conselho sem conhecimento dos
90 conteúdos pelos membros e que compete à Secretária Executiva o serviço administrativo e a
91 divulgação das ações. O Presidente se nega a disponibilizar o login e senha informando que o e-mail
92 foi aberto por ele e com uma senha pessoal. Diante da recusa do Presidente Marcelo Fernandes em
93 acatar o pedido feito pela Plenária, a insuficiência de justificativa cabível para seus atos individuais

94 realizados em nome do Conselho e a falta de confiança em suas ações passadas e futuras a vice-
95 Presidente solicita a quebra do domínio do e-mail e sistema FINTEL e a votação imediata para
96 destituição do Presidente de seu cargo, visto que ele se recusa a entrar em consenso com o Conselho.
97 O Presidente solicita às 10:52h que seja registrado em ATA que a Senhora Conselheira da SEMAG
98 solicitou a sua destituição imediata, dando início a votação. Em votação aberta e com 7 votos a favor
99 e 1 contra, o Conselho destitui o Presidente do cargo. A Conselheira Aline acrescenta que o acesso ao
100 e-mail e FINTEL foram bloqueados pelo funcionário Alex do CPD às 11:05h, informando que
101 nenhum Conselheiro terá acesso a senha pessoal do ex-Presidente. O Conselheiro Marcelo Fernandes
102 solicita que fique registrado em Ata o seu pedido para que a atual decisão seja encaminhada ao
103 Ministério Público, ao que é esclarecido não ser atribuição dessa Entidade julgar ações internas. A
104 Presidente Interina Karin solicita que sejam devolvidos os documentos que estão em posse do
105 Conselheiro Marcelo Fernandes, e fica registrado a devolução apenas dos quatro processos (247/2023,
106 1946/2023, 284/2023 e 3975/2022). Nada mais havendo a declarar, eu, Paola Ivy Duarte Cesar
107 Ribeiro, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, e os Conselheiros Presentes. Conselheiros e
108 ouvintes Presentes: Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro – Secretária Executiva – COMDEMA e Titular
109 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Julia Souza Coimbra – Suplente da Secretaria Municipal
110 de Meio Ambiente, Hershell Moreira Ramalho – Titular do Rotary Clube de Paracambi, Karin da
111 Silva Gonçalves – Titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Diego Mariano Fernandes – Titular
112 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Aline Rita Costa – Suplente da Procuradoria Geral
113 Município, Paulo Cesar da Rocha – Titular da Paróquia São Pedro e São Paulo, Raian Bonino Castilho
114 Falcão – Suplente Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Meire Lane Sabadin – Titular
115 Secretaria Municipal de Planejamento, Rafael de Lima Campos – Ouvinte, Wallace Rezende Braz –
116 Ouvinte, Andreia Muniz Cunha – Ouvinte, Umberto Siqueira Campos – Ouvinte, Carmelita
117 Fernandes da Cruz – Ouvinte, Zulmira Helena – Secretária de Meio Ambiente – Ouvinte.

118
119 Marcelo Henrique Vieira Fernandes - Conselho Nacional dos Capelães Eclesiásticos.
120 Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro
121 Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro - Secretária Executiva – COMDEMA - Secretaria Municipal Meio
122 Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
123 Julia Souza Coimbra
124 Julia Souza Coimbra - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
125 Hershell Moreira Ramalho
126 Karin da Silva Gonçalves – Vice-Presidente COMDEMA - Secretaria Municipal de Agricultura.
127 Paulo Cesar da Rocha
128 Paulo Cesar da Rocha – Paróquia São Pedro e São Paulo.
129 Raian Bonino Castilho Falcão
130 Raian Bonino Castilho Falcão – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
131 Aline Rita Costa
132 Aline Rita Costa - Procuradoria Geral Município.
133 Hershell Moreira Ramalho - Rotary Clube de Paracambi.
134 Diego Mariano Fernandes
135 Meire Lane dos Santos Sabadin
136 Diego Mariano Fernandes - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
137 Meire Lane Sabadin – Secretaria Municipal de Planejamento.
138